

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 584/2536 นาย อนันต์ อัน ประสิทธิ์ โจทก์
บริษัท ผลิตผล ไฟฉาย ไทย จำกัด จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 582

ป.วิ.พ. มาตรา 177

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 11) มาตรา ข้อ 46

โจทก์และจำเลยทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน โดยกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดไว้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้างนายจ้างไม่ให้อีกจ้างทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า งานที่โจทก์ทำมีลักษณะเป็นงานถาวรมิใช่เป็นงานครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการการเลิกจ้างไม่เข้าข่ายยกเว้นที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้าง จำเลยไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไป ก็ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 46 จำเลยต้องชดเชยค่าชดเชยแก่โจทก์ ปัญหาว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการหรือไม่นั้น จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะต้องเป็นฝ่ายยกขึ้นต่อสู้คดีไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องบรรยายมาในคำฟ้อง เมื่อจำเลยมิได้ยกเรื่องดังกล่าวขึ้นต่อสู้คดี จึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดและมีได้บอกกล่าวล่วงหน้าและมีได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวันจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน คือ มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 11 เดือน เมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้วจำเลยมิได้ต่อสัญญาจ้างแรงงานให้โจทก์ สัญญาจ้างดังกล่าวจึงสิ้นสุดลงจำเลยจึงไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว จำเลยมิได้ต่อสัญญาให้แก่โจทก์ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต่อสัญญาให้จึงไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า งานที่โจทก์ทำการเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าและหลอดไฟฉายเพื่อส่งออก ลักษณะงานเป็นงานถาวร มิใช่เป็นงานครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ การเลิกจ้างของจำเลยไม่เข้าข่ายยกเว้นที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ 3,450 บาท ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนเมื่อสัญญาจ้างครบกำหนดถือว่าสภาพการจ้างได้สิ้นสุดลง ไม่มีการให้ออกจากงาน ปลดออกจากงาน หรือไล่ออกจาก

งาน จึงไม่มีการเลิกจ้างเห็นว่า การที่จะวินิจฉัยว่ากรณีใดจะเป็นการเลิกจ้างซึ่ง นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างนั้น ต้องพิจารณาตามประกาศของกระทรวง มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46 แก้ไขโดย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2532 ข้อ 7 ซึ่งกำหนด "ข้อ 46 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิก จ้าง ดังนี้

(1) ฯลฯ

(2) ฯลฯ

(3) ฯลฯ

การเลิกจ้างตามข้อนี้ หมายความว่า การที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน ปลด ออกจากงาน หรือไล่ออกจากงาน โดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดตามข้อ 47 แห่ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 หรือในกรณีที่นายจ้างไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานเกินเจ็ดวันทำงานติดต่อกัน ไม่ ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ ถ้าปรากฏว่านายจ้างมีเจตนาจะ ไม่จ้างลูกจ้างนั้นทำงานต่อไป หรือกลับเกลี้ยลูกจ้าง ให้ถือเป็นการเลิกจ้างด้วย

ความในข้อนี้มีให้ใช้บังคับแก่การจ้างลูกจ้างเพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้ง คราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ ซึ่งนายจ้างและ ลูกจ้างได้ตกลงทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือโดยมีกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของ การจ้างไว้ และให้หมายความรวมถึงกรณีที่สัญญาจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้วแต่งาน ยังไม่แล้วเสร็จหากนายจ้างและลูกจ้างจะตกลงต่อสัญญาจ้างกันอีกระยะเวลาการจ้าง ทั้งสิ้นรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาการจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างฉบับแรก

ด้วย" ตามข้อกำหนดดังกล่าวเห็นได้ว่าประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุ้มครองแรงงาน ซึ่งประกาศใช้โดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
103 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2515 ข้อ 2 จึงมีผลบังคับอย่างกฎหมาย ถือว่าในกรณีที่มี
การทำสัญญาจ้างแรงงานเป็นหนังสือโดยกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการจ้าง
ไว้และนายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานเพราะครบกำหนดระยะเวลาการจ้างนั้น
เป็นการเลิกจ้างตามความหมายของคำว่าเลิกจ้างในประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 46 ดังกล่าวแล้วเพราะถ้าไม่หมายความเช่นนั้นคือ
ถือว่าไม่เป็นการเลิกจ้างแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นข้อยกเว้นให้นายจ้างไม่ต้อง
จ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง ในกรณีทำสัญญาจ้างกันเป็นหนังสือให้ทำงานอันมีลักษณะ
เป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ และได้
กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการจ้างไว้เพราะเมื่อถือว่าไม่เป็นการเลิกจ้าง
นายจ้างก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างอยู่แล้วตามความในตอนต้นของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 46 ที่ว่า "ให้นายจ้างจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังนี้ ฯลฯ" ซึ่งหมายความว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่า
ชดเชยแก่ลูกจ้างก็เฉพาะกรณีที่มีการเลิกจ้างเท่านั้นดังนี้ แม้การจ้างระหว่างโจทก์
จำเลยจะได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือและมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนโดย
กำหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการจ้างไว้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้างและ
จำเลยไม่ได้ให้โจทก์ทำงานต่อไป ก็ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์ตามความหมาย
ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน
2515 ข้อ 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2532 ข้อ 7 ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามา
นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยอุทธรณ์ต่อไปว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยมี
กำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนและโจทก์ออกจากงานตามสัญญา ศาลแรงงาน

กลางจะต้องพิพากษายกฟ้อง จะวินิจฉัยว่างานที่จ้างไม่ใช่งานครั้งคราว ไม่เป็นการจร ไม่ใช่งานตามฤดูกาล ไม่ใช่งานตามโครงการ ไม่ได้ เป็นการนอกฟ้องเพราะโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องไว้ ขัดต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความนั้น เห็นว่า ในปัญหาว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์ จำเลยเป็นสัญญาจ้างให้ทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่นายจ้างจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างที่มีการจ้างให้ทำงานดังกล่าวโดยทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ และกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการจ้างไว้หรือไม่ นั้น เป็นเรื่องที่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะต้องเป็นฝ่ายยกขึ้นต่อสู้คดี ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องบรรยายมาในคำฟ้อง เมื่อคดีนี้จำเลยมิได้ยกเรื่องดังกล่าวขึ้นต่อสู้ จึงไม่มีประเด็นที่ศาลแรงงานกลางจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น แต่ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เพราะเมื่อไม่มีข้อเท็จจริงที่จะฟังว่าการจ้างระหว่างโจทก์ จำเลยเป็นการจ้างให้ทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจรเป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ อันเป็นข้อยกเว้นที่จำเลยจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์แล้ว จำเลยซึ่งเลิกจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2532 ข้อ 7 ดังได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ชวลิต พรายภู-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การเลิกจ้าง มีปัญหาที่ต้องพิจารณาหลายประการ คือ 1. เลิกจ้างคืออะไร การเลิกจ้าง คือ การที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาเป็นเหตุให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง การเลิกจ้างนั้น มี บัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ เช่น ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2515 จึง แบ่งการเลิกจ้างออกเป็น 2 ประเภท 1.1 การเลิกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 เรื่องการจ้างแรงงาน มาตรา 582 ได้บัญญัติไว้เพียงกว้าง ๆ ว่า "ถ้าคู่สัญญาไม่ได้กำหนดลงไว้ในสัญญาว่า จะจ้างกันนานเท่าใด ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่ง เพื่อให้เป็นผลเลิก สัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็อาจทำได้ แต่ไม่จำเป็นต้องบอก กล่าวล่วงหน้ากว่า 3 เดือน" นอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังได้มี บทบัญญัติถึงเหตุต่าง ๆ ตามกฎหมายที่จะเลิกสัญญาได้อีกหลายมาตรา เช่น เลิก สัญญาเนื่องจากลูกจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทนโดยนายจ้างไม่ยินยอมตามมาตรา 577 เลิก สัญญาเนื่องจากลูกจ้างไร้ฝีมือตามมาตรา 578 เลิกสัญญาเพราะลูกจ้างขาดงานนาน เกินสมควรตามมาตรา 579 และเลิกสัญญาเนื่องจากลูกจ้างกระทำผิดต่าง ๆ ตาม มาตรา 583 ข้อสังเกตก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับการเลิกจ้างไว้ แต่การเลิกจ้างนั้นถือว่าเป็นการเลิกสัญญาประเภท หนึ่ง จึงต้องนำหลักเกณฑ์การเลิกสัญญาตาม บรรพ 1 ลักษณะ 2 หมวด 4 เรื่องการ เลิกสัญญามาใช้บังคับ ซึ่งเรื่องนี้มาตรา 386 ได้บัญญัติว่า "ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ

เลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายการเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่" บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว สามารถวางหลักเกณฑ์การเลิกจ้างได้ดังนี้ 1. สัญญาจ้างแรงงานยังไม่สิ้นสุด (สัญญาจ้างยังมีผลใช้บังคับอยู่) 2. นายจ้างแสดงเจตนาขอเลิกสัญญาจ้างกับลูกจ้าง 3. การแสดงเจตนาขึ้นไปถึงลูกจ้างแล้ว 4. การเลิกสัญญามีผลนับแต่การแสดงเจตนาไปถึงตัวลูกจ้างแล้ว 5. การเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นเพียงระงับความผูกพันในอนาคตส่วนความผูกพันตามสัญญาที่ล่วงมาแล้วก่อนเลิกสัญญา ยังคงบังคับได้ 6. การแสดงเจตนาดังกล่าวจะถอนในภายหลังไม่ได้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีข้อที่สำคัญก็คือ สัญญาจ้างแรงงานยังไม่สิ้นสุดลงแล้วนายจ้างได้แสดงเจตนาเลิกสัญญากับลูกจ้าง จึงจะถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ถ้าเป็นสัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน และนายจ้างปล่อยให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามกำหนดเวลา ถือว่าสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงมิใช่เป็นการเลิกจ้างซึ่งเรื่องนี้มีความพิพาทฎีกาที่ 209-210/2535 วินิจฉัยว่า "โจทก์ที่ 1 ทำงานกับจำเลย โดยทำสัญญาจ้างเป็นปี ๆ เริ่มทำสัญญาครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2530 ต่อมาในปี 2533 สัญญาจ้างลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2533 ระบุว่าสัญญาจ้างมีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงานตามสัญญาและมีข้อความตอนท้ายสัญญาว่าเริ่มวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2533 ซึ่งมีความหมายชัดเจนในตัวแล้วว่า คู่สัญญาให้สัญญามีผลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2533 เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงโดยผลของสัญญา มิใช่จำเลยให้โจทก์ที่ 1 ออกจากงานปลดออกจากงานหรือไล่ออกจากงานตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คำนวณแรงงาน ฉบับที่ 11 ข้อ 46 วรรค 2 จึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง โจทก์ที่ 1 ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย" ข้อสังเกต ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่สัญญาจ้างมีกำหนดเวลาแน่นอน เมื่อครบกำหนดตามสัญญาถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงตามผลแห่งสัญญา ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 1.2 การเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง

การคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46 วรรคท้าย บัญญัติว่า "การเลิกจ้างตามข้อนี้ หมายความว่า การที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน ปลดออกจากงาน หรือไล่ออกจากงาน โดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดตามข้อ 47 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2515 หรือในกรณีที่นายจ้างไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานเกิน 7 วันทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมิวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ ถ้าปรากฏว่านายจ้างมีเจตนาจะไม่จ้างลูกจ้างนั้นทำงานต่อไปหรือกลับเกลี้ยลูกจ้างให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างด้วย" บทบัญญัติดังกล่าวสามารถวางหลักเกณฑ์การเลิกจ้างได้ดังนี้ 1. นายจ้างแสดงเจตนาต่อลูกจ้าง ซึ่งอาจจะแสดงเป็นหนังสือแสดงด้วยวาจาหรือกระทำโดยปริยายก็ได้ 2. ให้ลูกจ้างออกจากงาน คำว่า ออกจากงาน นั้น คือ ไม่ให้ทำงานและไม่จ่ายค่าจ้าง เมื่อครบองค์ประกอบ 2 ประการแล้ว ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะใช้คำอย่างไร เช่น ออกจากงาน ปลดออกจากงาน ให้ออกจากงาน ไล่ออกจากงาน เลิกจ้าง ให้พ้นตำแหน่ง หมดหน้าที่ ก็ล้วนแต่เป็นการเลิกจ้างทั้งสิ้น 3. มีผลเป็นการถาวร ดังนั้น การปิดโรงงานเพื่อซ่อมแซมโรงงานหรือปิดโรงงานเนื่องจากขาดวัสดุที่ใช้ในการผลิต หรือกรณีที่นายจ้างพักงานลูกจ้างไว้เพื่อสอบสวน แม้จะเป็นการไม่ให้ลูกจ้างทำงานและไม่จ่ายค่าจ้าง แต่ก็มีผลเพียงชั่วคราวมิได้มีผลเป็นการถาวร จึงไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง เมื่อครบหลักเกณฑ์ 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ทั้งนี้ ไม่คำนึงว่าสัญญาจ้างนั้นจะเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาแน่นอนหรือเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลา และไม่คำนึงว่าสัญญาจ้างนั้นจะสิ้นสุดลงหรือไม่ หากนายจ้างกระทำการครบองค์ประกอบ 3 ประการดังกล่าวแล้วก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง การเลิกจ้างนั้นยังอาจแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1. การเลิกจ้างโดยตรง คือ การที่นายจ้างได้แสดงเจตนาต่อลูกจ้างโดยชัดแจ้งให้ลูกจ้างออกจากงานมีผลเป็นการถาวร เช่น นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่ เป็นต้น 2. การเลิกจ้างโดยปริยาย คือ กรณีที่

นายจ้างได้กระทำการต่อลูกจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีการแสดงเจตนาให้ลูกจ้างออกจากงานโดยชัดแจ้ง แต่กฎหมายถือว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 2.1 นายจ้างไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานติดต่อกันเกิน 7 วันทำงานซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) นายจ้างไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงาน (2) นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง (3) เกิน 7 วันทำงานติดต่อกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม (4) นายจ้างมีเจตนาพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (4.1) นายจ้างมีเจตนาไม่จ้างลูกจ้างนั้นทำงานต่อไป (4.2) นายจ้างมีเจตนาถ่วงเวลาลูกจ้าง ตัวอย่างที่ 1 บริษัทก.มีลูกจ้างทำงานผลิตตะเกียบขาย มีลูกจ้าง 50 คน ต่อมาบริษัทก. ปิดโรงงานไม่ให้ลูกจ้างทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นเวลา 2 เดือน และไม่มีกำหนดว่าจะเปิดเมื่อใด กรรมการผู้จัดการของบริษัทหลบหนีไปต่างประเทศกรณีดังกล่าวถือว่าบริษัทก.เลิกจ้างลูกจ้าง 50 คน นั้น เนื่องจากพฤติการณ์ดังกล่าว แสดงว่านายจ้างมีเจตนาที่จะไม่จ้างลูกจ้างนั้นทำงานต่อไปอีก ตัวอย่างที่ 2 บริษัทก. ไม่พอใจนายดำซึ่งเป็นลูกจ้าง เนื่องจากนายดำเป็นผู้ที่ฟ้องบริษัทก. ต่อศาลแรงงานหลายเรื่องบริษัทก.จึงสั่งพักงานนายดำ โดยไม่มีกำหนดเพื่อสอบสวนความผิดทั้งนี้โดยไม่ปรากฏว่ามีข้อสงสัยว่านายดำกระทำความผิดในเรื่องใดโดยได้พักงานติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้นายดำ กรณีเช่นนี้ถือว่าบริษัท ก. พักงานเพื่อยกเลิกจ้างนายดำถือว่าเป็นการเลิกจ้างด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 583/2536 นี้ ได้วางหลักเกณฑ์เรื่องการเลิกจ้างไว้ชัดเจนดีมากโดยได้วินิจฉัยว่า "ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงานซึ่งประกาศใช้โดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ข้อ 2 จึงมีผลบังคับอย่างกฎหมาย ถือว่าในกรณีที่มีการทำสัญญาจ้างแรงงานเป็นหนังสือโดยกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการจ้างไว้และนายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานเพราะครบกำหนดระยะเวลาการจ้างนั้น เป็นการเลิกจ้างตามความหมายของคำว่าเลิกจ้างในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 ดังกล่าวแล้ว เพราะถ้าไม่หมายความว่าเช่นนั้น คือถือว่าไม่

เป็นการเลิกจ้างแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องกำหนดเป็นข้อยกเว้นให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างในกรณีทำสัญญาจ้างกันเป็นหนังสือให้ทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจรเป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการและได้กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการจ้างไว้ เพราะเมื่อถือว่าไม่เป็นการเลิกจ้างนายจ้างก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างอยู่แล้วตามความในตอนต้นของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 ที่ว่าให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ซึ่งหมายความว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างก็เฉพาะกรณีที่มีการเลิกจ้างเท่านั้น ดังนี้แม้แต่เลิกจ้างระหว่างโจทก์จำเลยจะได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือและมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนโดยกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการจ้างไว้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้างและจำเลยไม่ได้ให้โจทก์ทำงานต่อไป ก็ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2532 ข้อ 7" ข้อสังเกต ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าหลักเกณฑ์ที่ว่า แม้จะทำสัญญาจ้างกันมีกำหนดเวลาแน่นอน เมื่อถึงกำหนดแล้ว นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป นั้น ถือว่าเป็นการเลิกจ้างจึงเป็นการวินิจฉัยกลับหลักคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 209-210/2535 ซึ่งวินิจฉัยว่าการจ้างงานซึ่งมีกำหนดเวลาแน่นอน เมื่อครบกำหนด สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงโดยผลของสัญญา ไม่ใช่เลิกจ้าง 2.2 เมื่อเลิกจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 "ข้อ 46 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังนี้ (1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปีโดยรวมวันหยุดวันลาและวันที่นายจ้างสั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 30 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย (2) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ

3 ปี โดยรวมวันหยุดวันลา และวันที่นายจ้างสั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 90 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย (3) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีขึ้นไป โดยรวมวันหยุดวันลา และวันที่นายจ้างสั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้างให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 180 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย" บทบัญญัติดังกล่าวสามารถวางหลักเกณฑ์ใน กรณีที่ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชยดังนี้คือ 1. นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง 2. โดยลูกจ้างไม่ได้กระทำผิดตามข้อ 47 3. ลูกจ้างทำงานครบ 120 วันติดต่อกันขึ้นไป 4. ลูกจ้างจะได้ค่าชดเชยมากน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุการทำงานคือ 4.1 ทำงานครบ 120 วัน ได้ค่าชดเชย 30 วัน 4.2 ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป ได้ค่าชดเชย 90 วัน 4.3 ทำงานครบ 3 ปีขึ้นไป ได้ค่าชดเชย 180 วัน 3. กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ได้บัญญัติยกเว้นกรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างลูกจ้างไว้ 2 กรณีคือ 3.1 กรณีเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งนายจ้างจ้างไว้โดยมีกำหนดเวลาแน่นอนสำหรับงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46 วรรคท้าย บัญญัติว่า "ความในข้อนี้มีให้ใช้บังคับแก่การจ้างลูกจ้างเพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือโดยมีกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการจ้างไว้ และให้หมายความรวมถึงกรณีที่สัญญาจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้วแต่งานยังไม่แล้วเสร็จ หากนายจ้างและลูกจ้างจะตกลงต่อสัญญาจ้างกันอีก ระยะเวลาการจ้างทั้งสิ้นรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาการจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างฉบับแรกด้วย" บทบัญญัติดังกล่าวสามารถวางหลัก

เกณฑ์ได้ดังนี้ (1) นายจ้างทำสัญญาจ้างลูกจ้างเป็นหนังสือ (2) สัญญาจ้างนั้นมีการกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดแน่นอน (3) งานที่จ้างนั้นมีลักษณะอันเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการ (4) เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงต่อสัญญาจ้างอีกเมื่อรวมแล้วระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกินระยะเวลาการจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างฉบับแรก เมื่อครบหลักเกณฑ์ 4 ประการดังกล่าวข้างต้น แม้นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างนายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่หากไม่ครบหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ประการ ดังกล่าวข้างต้น นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 584/2536 นี้ได้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "เมื่อไม่มีข้อเท็จจริงที่จะฟังว่าการจ้างระหว่างโจทก์จำเลยเป็นการจ้างให้ทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจรเป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ อันเป็นข้อยกเว้นที่จำเลยจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์แล้วจำเลยซึ่งเลิกจ้างโจทก์ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2532 ข้อ 7" นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4116-4118/2535 วินิจฉัยในทำนองเดียวกันว่า "กรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะสัญญาจ้างสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 วรรคท้าย นั้น จะต้องเป็นการจ้างเพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการ แต่ลักษณะของงานที่จำเลยจ้างโจทก์ทั้ง 3 ทำนั้นไม่มีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการแต่เป็นงานที่มีลักษณะต่อเนื่องกันโดยตลอดดังนั้น แม้จำเลยให้โจทก์ทั้ง 3 หยุดงานเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างก็หาเป็นเหตุให้โจทก์ทั้ง 3 หักสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่" สำหรับงานอันมีลักษณะเป็นงานจร งานตามฤดูกาล งานเป็นครั้งคราวหรืองานตามโครงการนั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4116-

4118/2535 ได้วินิจฉัยว่า "งานหลักของจำเลยคือ งานผลิตต้นคริสต์มาสประดิษฐ์ จำเลยให้โจทก์ทั้ง 3 ทำงานในฝ่ายผลิตต้นคริสต์มาสในสายงานหลักของจำเลย และ ลักษณะงานที่โจทก์ทั้ง 3 ทำไม่แตกต่างไปจากงานของลูกจ้างที่จำเลยจ้างไว้ทำ ตลอดปี กระบวนการผลิตของจำเลยมีต่อเนื่องกันไปตลอดปี จากข้อเท็จจริงที่ศาล แร่งงานกลางฟังดังกล่าวเห็นได้ว่าลักษณะงานที่จำเลยจ้างโจทก์ทั้ง 3 ทำนั้น ไม่มี ลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการแต่ เป็นงานที่มีลักษณะต่อเนื่องกันไปโดยตลอด ดังนั้น แม้จำเลยจะให้โจทก์ทั้ง 3 หยุด งานเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างก็หาเป็นเหตุให้โจทก์ทั้ง 3 หมดสิทธิได้รับค่า ชดเชยไม่" ผู้เขียนหมายเหตุขอวางหลักเกณฑ์เทียบเคียงองค์ำวินิจฉัยของคำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 4116-4118/2535 ดังนี้ งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการ จจร เป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการ ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย นั้นต้องมีลักษณะดังนี้ 1. งานนั้นต้องมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากงานที่นายจ้างได้ จ้างลูกจ้างไว้ทำตลอดปี 2. งานนั้นไม่ใช่งานในสายงานหลักของนายจ้าง 3. งานนั้น ต้องไม่ใช่งานในกระบวนการผลิตที่มีต่อเนื่องกันไปตลอดปี สรุปแล้วต้องเป็นงานอื่น นอกจากงานลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 3 ประการดังกล่าวข้างต้นจึงถือว่าเป็นงานอัน มีลักษณะเป็นงานจร งานตามฤดูกาล งานเป็นครั้งคราว หรืองานตามโครงการ ซึ่งได้ รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ส่วนปัญหาว่าสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้น เป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตาม โครงการหรือไม่นั้นลูกจ้างไม่จำต้องบรรยายมาในคำฟ้องแต่เป็นเรื่องที่นายจ้างจะ ต้องเป็นฝ่ายยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หากนายจ้างไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ จะไม่มีประเด็น ศาลจะวินิจฉัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 584/2536 นี้ วินิจฉัยว่า "ปัญหาว่าสัญญาจ้าง ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจรเป็นไปตาม ฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการหรือไม่นั้น จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะต้องเป็นฝ่าย ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องบรรยายมาในคำฟ้อง เมื่อจำเลยมิได้

ยกเรื่องดังกล่าวขึ้นต่อสู้คดี จึงไม่มีประเด็นที่ศาลฎีกาจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัย" ข้อสังเกต คดีนี้ จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่ได้ยกปัญหาเรื่องสัญญาที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการขึ้นต่อสู้ ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4116-4118/2535 วินิจฉัยว่า การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่างานที่จำเลยจ้างโจทก์ทั้ง 3 ทำไม่มีลักษณะเป็นงานจร งานตามฤดูกาล งานเป็นครั้งคราว หรืองานตามโครงการนั้น เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้อง ขัดต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความหรือไม่ นั้น เห็นว่าแม้โจทก์ทั้ง 3 จะกล่าวในฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้ง 3 โดยไม่ปรากฏสาเหตุก็ตาม แต่จำเลยก็ได้ให้การต่อสู้ว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้ง 3 เพราะจำเลยจ้างโจทก์ทั้ง 3 เพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ มีการทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของสัญญาจ้างไว้ ฉะนั้นประเด็นข้อพิพาทจึงเกิดขึ้นตามคำฟ้องและคำให้การว่า งานที่จำเลยจ้างโจทก์ทั้ง 3 ทำนั้นมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจรเป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการหรือไม่การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว จึงเป็นการวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีโดยตรง หาเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องและขัดต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่อย่างใดไม่" ข้อสังเกต คดีนี้ จำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง ได้ยกเรื่องงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการขึ้นต่อสู้ ศาลแรงงานกลางและศาลฎีกาจึงรับวินิจฉัย โดยในคดีนี้ ศาลแรงงานกลางและศาลฎีกาวินิจฉัยเป็นทำนองเดียวกันว่า งานที่จำเลยจ้างโจทก์ทั้ง 3 ทำนั้น ไม่มีลักษณะเป็นงานครั้งคราวเป็นการจรเป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ 3.2 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากลูกจ้างกระทำความผิดตามข้อ 47 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 "ข้อ 47 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง (2) จงใจทำให้

นายจ้างได้รับความเสียหาย (3) ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง และนายจ้างได้ตัดเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตัดเตือน (4) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร (5) ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง (6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์